

מסורת הש"ס

(א) תגינה טו, (ב) עריות פ"ה מ"א, (ג) נדפיות פ"ה מ"ד לקמן להלן, (ד) נ"ל דבריו, (ה) נ"ל ואמרנס, (ו) שבת פג, (ז) נע"י מו"ס סוכה סח: ד"ה לבינות ומו"ס סנהדרין פו, ד"ה בני ומו"ס מנחות סא: ד"ה לין, (ח) נע"ח מ"ז ובי"ה בספרים יטנים, (ט) נעירובין פג: וע"ן, (י) מקואות פ"ח מ"ד, (יא) נויקרא טו, (יב) נעס, (יג) נדף דף, (יד) נפ"צ ה"ח, (טו) נשנת יו, (טז) נ"ל אלמלך, (יז) ועין ר"ש פ"ז דטהרות מ"ה בלארץ,

תורה אור השלם

- ויאסף כל איש ישראל אל העיר באיש אהרד חבורים: ושופטים כ יא
- דברו אל בני ישראל ואמרתם אליהם איש איש כי יקח ויקח וְבִמְשֹׁרוֹ זָוָב שָׁמָּה הָיוּ:

הגהות הב"ח

(א) גמ' וטמאה מדרבנן: (ב) רש"י ד"ה קרוי טהור וכו' דגם העובדת סוכים ברוקה ובמימי רגלים: (ג) ת"ח' (נדף הקודם) ומיפוק וכו' וכן משמע דנ' שביעי (מ"ו) דמס' טהרות:

גליון הש"ס

מתני' ברוקה וכו'. ע"ל ט ע"ב מד"ה מנח' העובדי סוכים: גמ' ואין העובדי סוכים כ ע"א מד"ה ועובד סוכים:

הגהות הגר"א

[א] גמ' דלא נשרוף עליה תרומה וקדשים מנחה, וכו' דלא למיז עליה על טומאת מקדש וקדשיו:

מוסף רש"י

ויאסף כל איש ישראל וגו'. כפולגס כנגעה כמי, שנאסף כל ישראל כנגעה (תגינה כו), הכתוב עשאן כולן חבורים, ורגל שעת אספה הוא (שם),

רגל הוה וטומאם עם הארץ. דלאו לדוקי דרך אשתו להראות דס' כטערה שוינהו רבנן. כרגל. אצל לדוקי דסתמא בועל נדה הוא נהי נמי דטומאת עם הארץ ליכא טומאת בועל נדה איכא: **ויאסף וגו'**.

כפולגס כנגעה כמיז ומיניה שמעינן ככל זמן שישראל נאספים

למקום אחד קרי להו חברים ורגל היינו

אסיפה: מתני' ציט שמאי מטערינן. דגם עובדת כוכבים אע"ג דברוקה

ובמימי רגליה מודו דחכמים גזרו עליהם להיות חזין לכל דבריהם אפי' הכי דמה טהור. וטעמא מפרש כגמרא דשיירו זה רבנן למיהוי היכרא דטומאתה מדרבנן: ודס טוהר של **מזורע**. ואע"ג דמעיינות מזורעת כגון רוקה ומימי רגליה היו אכ הטומאה כדאמר בהמפלת (לעיל דף כח:) לזכר^(א) לרבות מזורע שמעיינותיו טמאים כשל זכ דכמיז ציה^(ב) וכי ירוק הזכ בטהור אפילו הכי דס טוהר שלה טהור דלאו מעיין הוא דדומיא דרוק צעינן שמתעגל ויואל כדאמרין

צפ"צ (לעיל דף יט:) גצי דס הירוק: **וצ"ה אומרים כרוקה ובמימי רגליה**. שמתמאין לחין ואין מטמאין יבשין גבי דס עובדת כוכבים מטמא מדרבנן שגזרו עליהן שיהו חזין לכל דבריהם והך היכרא הוא דעבוד זה דאילו דישראלית מטמא לח ויבש ועובדת כוכבי' לח ולא יבש כרוקה ובמימי רגליה דאמר לקמן בפרק דס הגדה^(ט) דאין מטמאין יבשין ודס טוהר של מזורעת נמי אע"ג דדס לאו מעיין הוא דין מעיין אית ליה דרחמנא רבייה כדאמר בגמרא [נ"ה:] דציומי תליא רחמנא והא מלו ומשום מעיין נמי ליכא לטמויי דהא אין מתעגל ויואל אפילו הכי רבנן גזור עליה וטמאה היא גזרה לאחר ז' אטו מוך ז' ומיהו לא גזור עליה שיטמא לח ויבש כלפני ז' דעבוד זה היכרא דלידעו דטומאתה מדרבנן ולא נשרוף עליה תרומה וקדשים. ואע"ג דגבי דס עובדת כוכבים לא אמרי צית שמאי הכי אלא מטערי לגמרי והיינו טעמא כדאמר בגמרא משום דחיישינן דלמא אחי לחלק בשל תורה ולמימר מטמא לח ולא יבש התם הוא דכל טומאת עובד כוכבים דרבנן כדי שלא יהו ישראל רגילין אללן כמשכז זכור^(ט) וכיון דטמאו מגען ורוקן ומימי רגליהן ואיכא הרחקת טובא הלכך טהרו את דמה לגמרי להיכרא דלידעו דטומאת רוקה ומימי רגליה דרבנן דלא נשרוף תרומה עלייהו ולא חלקו בדמה דילמא אחי לחלק בשל תורה אצל הכא אין כאן מדרבנן אלא דס לצדו שהוא דס טוהר הלכך גזור ושזיר זה להיכרא דליכא למיחש דלמא אחי לחלוקי בשל תורה דהכל יודעין

דכיון דעברו ימי לידתה דדס טוהר הוא: **וציט הלל אומרים מטמא לח ויבש**. דטומאתן מן התורה כל זמן שלא טבלה דקסברי [לקמן לה:] ציומי וטבילה תלא רחמנא: **גמ' גזרו עליהן שיהו חזין לכל דבריהן**. משום שלא יהא טינוק ישראל רגיל אללו כמשכז זכור: **עשיהו כשל סור**. דכיון דליכא היכרא אחי למשרף עליה תרומה וקדשים: **ליטמא לח ולא יבש**. כדקאמריהו: **חלקם בשל סור**. אחי לחלק דגם ישראלית שהוא של תורה ולמימר דמטמא לח ולא יבש הילכך שזיריה ולא גזור זה שום טומאה כי היכי דניהוי היכרא לטומאת עובדי כוכבים דמדרבנן היא ולא נשרוף עליה תרומה: **אי הכי רוקה ומימי רגליה נמי**. דלגבי ישראלית לח ולא יבש כי מטמית להו בעובדת כוכבים עשיהו כשל תורה דקיי"ל צפ' דס הגדה [לקמן דף ד:] רוקן וניעו מטמאין לחין ולא יבשין ונעביד היכרא ברוקה דעובדת כוכבים ומימי רגליה לטהרן לגמרי: דס לגבי רוק לא שכיח חשיז ליה: **ווצו**. של עובד כוכבים: **טמא אפילו לצית שמאי**. דמקילי דגם האשה בוצ של זכר מודו שהטיפה מטמאה אחרים כמגע: **קרוי טהור אפילו לצית הלל**. עבדי ציה היכרא דלידעו דטומאת עובדי כוכבים דרבנן דצ"ה נמי היכרא צעו כדאמרין דגם העובדת כוכבים ^(י) ברוקה ובמימי רגליה ולא טמאווהו לח ויבש כישראלית וגבי זכ דגבי ישראל נמי כל טומאותיו לחין ולא יבשין אי לא מטערי חדא מייניהו לגמרי ליכא היכרא: **קרוי חלוי כמעשה**. אין קרי צא אלא ע"י חימוס: **עובדם כוכבים שפלטס כו' טמאה**. השכבת זרע אצל בעובדת כוכבים לא שייכא זה טומאה כבהמה דעלמא: **טהורה**. הטיפה ^(י) אלא קרוי טהור: ואפי'

בנות כותים פרק רביעי נדה

לד.

לא טביל היה טמא מטעם מגעו דהא מוקי ליה בכותי ערום והא דנקט ודרס ולא נקט ונגע משום דמתנימין איירי כמתתונו ואין להקשות ולוקמה דללא טבל וכגון שיש דבר מפסיק צין כגדי חצר לרגליו של כותי דהא ע"כ אלתריך לאוקמי בטבל כי היכי דליהוי

ספק ספקא דאי לא טבל מה לי בועל בקריוז מה לי ברחוק וכן משמע בפרק ^(א) ד' דמסכת טהרות דתנן הגגדים שנכנסו צדיט אין טמא אלא מקום רגלי הגגדים ומה הם מטמאין אוכלין ומשקין וכלי חרס פתומים אצל משכבות ומושבות וכלי חרס המוקף למיד פחיל טהורים ואם יש עמהם עובד כוכבי' או אשה הכל טמאין משמע דלין עם הארץ עושה משכב ומושב ואין מטמא בהיסט והא דקתמי ^(שס פ"ח מ"א) הדר עם עם הארץ כחצר ושכח כלים כחצר אפי' חציות המוקפות למיד פחיל הכי אלו טמאין היינו משום אשתו וכן הא דתנן כמספתא

דחגיגה ^(פ"ג) ספק רשות עם הארץ מדרסו והיסטו טהורין לחולין וטמאין לתרומה היינו נמי משום חששא דאשתו ומיירי היאל דטהרות נמי לתרומה והא דכגדי עם הארץ מדרס נמי לפרושים היינו משום דחיישינן שמא ישבה עליהם אשתו נדה והר"ר משה מפונטיו"ז היה מפרש דלשום דבר לא עשו עם הארץ כוז ואינו מטמא אלא משום כגדיו שיטבה עליהן אשתו נדה וסרי הוא נושא את המדרס ואינורא שלו טמא לפי שנגעה בשפתיו ולא משום מעיין ולא נראה דלס כן למא ליה למימר לעיל אי משום טומאת עם הארץ לא יבטל ליה דכיון דעל כרחך איירי בערום כדפי' לעיל אפילו אי לא טביל ליה לא מטמא כיון שפירש מן המדרס כדמא בתורת כהנים שהצאתי לעיל ועוד גבי לדוקי דהכא דפרין חיפוק ליה משום צינורא דעס הארץ פירוש ומה הרויח צמה שקדס אלל אשתו והא אס בועל נדה הוא נטמא הוא וכגדיו כנושא רוקן של זכ ואי משום צינורא דעס הארץ לא נטמא אלא הכגד לחוד משום משקה שטמא כלי מדרבנן^(ט): **לִיטְמֵא אִם** ואִם יבִישׁ חִיֻּלָּתָךְ בַּשָּׂר תוֹרַה. אע"ג דדס יולדת שלא טבלה דטהורה מן התורה אמרי צ"ש דמטמא לח ולא יבש התם ידעי כיון שעברו ימי לידה דאין דמה [נטמא] מן התורה אצל עובדת כוכבים שעשאוה כנדה שהרי הם חזין אס נחלק בדמה אחי לחלק בשל ישראל דס טהרה של מזורעת שטהור לגמרי אין לחוש שלא החמירו זה כיון דכבר טבלה ודס טהור הוא:

וְזָוָב טָמֵא דְּעִבְדֵי הַיִּבְרָא בקריו. וא"ת ואמאי לא שרפינן הא שרפינן על ספק רוקן דעס הארץ פרק קמא דשבת ^(טו:) כל שכן בוצו של עובד כוכבים ויש לומר דבעס הארץ שורפינ משום דאית ציה דררא דטומאה דאורייתא אס הוא זכ או בועל נדה אצל עובד כוכבים אין לו שום טומאה דאורייתא: כי

[לקמן לה:] **וציט הלל אומרים מטמא לח ויבש**. דטומאתן מן התורה כל זמן שלא טבלה דקסברי [לקמן לה:] ציומי וטבילה תלא רחמנא: **גמ' גזרו עליהן שיהו חזין לכל דבריהן**. משום שלא יהא טינוק ישראל רגיל אללו כמשכז זכור: **עשיהו כשל סור**. דכיון דליכא היכרא אחי למשרף עליה תרומה וקדשים: **ליטמא לח ולא יבש**. כדקאמריהו: **חלקם בשל סור**. היכרא לטומאת עובדי כוכבים דמדרבנן היא ולא נשרוף עליה תרומה: **אי הכי רוקה ומימי רגליה נמי**. דלגבי ישראלית לח ולא יבש כי מטמית להו בעובדת כוכבים עשיהו כשל תורה דקיי"ל צפ' דס הגדה [לקמן דף ד:] רוקן וניעו מטמאין לחין ולא יבשין ונעביד היכרא ברוקה דעובדת כוכבים ומימי רגליה לטהרן לגמרי: דס לגבי רוק לא שכיח חשיז ליה: **ווצו**. של עובד כוכבים: **טמא אפילו לצית שמאי**. דמקילי דגם האשה בוצו של זכר מודו שהטיפה מטמאה אחרים כמגע: **קרוי טהור אפילו לצית הלל**. עבדי ציה היכרא דלידעו דטומאת עובדי כוכבים דרבנן דצ"ה נמי היכרא צעו כדאמרין דגם העובדת כוכבים ^(י) ברוקה ובמימי רגליה ולא טמאווהו לח ויבש כישראלית וגבי זכ דגבי ישראל נמי כל טומאותיו לחין ולא יבשין אי לא מטערי חדא מייניהו לגמרי ליכא היכרא: **קרוי חלוי כמעשה**. אין קרי צא אלא ע"י חימוס: **עובדם כוכבים שפלטס כו' טמאה**. השכבת זרע אצל בעובדת כוכבים לא שייכא זה טומאה כבהמה דעלמא: **טהורה**. הטיפה ^(י) אלא קרוי טהור: ואפי'

עין משפט

גר מצוה
הל"ט:
מטמאי משכב ומושב
הל"ט:
בה ב מיי' פ"ב מהל' מטמאי משכב ומושב
הל' י ופ"ה שם הלכה ה':
בו ג מיי' שם פ"ה הל"ב:
בו ד מיי' שם פ"ב הל"א [ופ"ו מהל' איסורי ביאה הל"ז]:

בה ה מיי' פ"ב מהל' מטמאי משכב ומושב
הל"י ופ"ד מהל' איסורי ביאה הל' ד':
בב ו ז ח מיי' פ"ב מהל' מטמאי משכב ומושב
הל' י ופ"ה מהל' שאר אבות הטומאה הלכה פ':

ל ט מיי' פ"ה מהל' שאר אבות הטומאה הל' טו:

לא י מיי' שם הלכה יז:

תוס' הרא"ש

קרייו טהור אפילו לב"ה עבדו רבנן היכריא דלא לישרף עליה תרומה וקדשים. והא דאמרין פ"ק דשבת על ששה ספיקות שורפים את התרומה וקא חשיב ספק מי רגלי אדם לאו משום שמא של עובד כוכבים הם אלא משום של ע"ה אע"פ שהחמירו בעיבור כוכבים יותר מע"ה לענין משכב ומושב והייסט לא החמירו בו לשרוף תרומה על טומאתו וקשה מהא דאמרין בת"כ בני ישראל מטמאין ביובה ואין העובדי כוכבים מטמאין ביובה ואע"פ שאינן מטמאין ביובה טמאין בוב ושרופין עליהן את התרומה וצ"ל דשוב החמירו עליהן לשרוף: קרייו דתלי במעשה לא גזור ביה רבנן. דכיון דאפשר למנוע עצמו שלא יבא לידי קרי חשיב כלא שכיח: